

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מספר ת"ז _____

תאריך הבחינה: 23/06/2026

לשכת עורכי הדין בישראל בחינות התמחות בכתב – מתכונת מקוצרת

מועד יוני 2026

חלק ג' – דין מהותי

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: 160 דקות (שעתיים ו-40 דק').
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
3. לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-x בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעתי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 18:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

בהצלחה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ג' – דין מהותי

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!
2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. **יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא בבני בתוך התיק עד תום הבחינה.** נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.
3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.
4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.
5. **נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.**
6. הבחינה כוללת 20 שאלות, אך ורק בשיטה אמריקאית. לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 20 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.
7. משך הבחינה - 160 דקות (שעתיים ו-40 דק') - 15:30 עד לשעה 18:10.
- נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.**
8. **הוראות לשימוש בדף התשובות:**
 - א. **חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!**
 - ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
 - ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
 - ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
 - ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
 - ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
 - ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתיהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).
 9. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.
 10. אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.
- הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.**
11. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.
12. בחלק זה של הבחינה יחולקו לנבחנים דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. אין להשתמש בשום מסמך שאינו דברי החקיקה שחולקו לנבחן על ידי הבוחנים באולם. מותר להדגיש ולהצמיד סימניות ודגלונים לקובץ החקיקה.

13. **מסירת הבחינה**
- א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (10:18 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.
- ב. **בתום הבחינה**, בשעה 10:18 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.
- ג. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.
14. **הוצאת שאלוני הבחינה**
- א. הוצאת שאלוני הבחינה של כל 3 החלקים תהיה מותרת רק החל מהשעה 17:45.
- ב. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 17:45 יוכל לעזוב את המקום ללא שאלוני הבחינה, ויוכל לקבל את השאלון מחוץ למתחם לאחר שתסתיים הבחינה באולם בו נבחן.
- ג. **כל הזכויות על תוכן בחינת ההסמכה והשאלונים שמורות לשכת עורכי הדין בלבד**. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן הבחינות כולו או חלקו. לקיחת השאלון מותרת לשימוש אישי בלבד. כל שימוש לא מורשה בתוכן הבחינות מהווה הפרה של זכויות יוצרים אלה ועלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים.
15. **משמעת בזמן הבחינה**
- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. **חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי**. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו)- צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעת ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה**.
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
16. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
17. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם בתיק האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. אלמוני הורשע בביצוע עבירה מסוג "פשע". בית המשפט קבע בעניינו מתחם ענישה הולם הנע בין 3 ל-5 שנות מאסר בפועל, לאחר שהתחשב לקולה בכך שאלמוני נעדר עבר פלילי והתחשב לחומרה בכך שלעבירה קדם תכנון משמעותי.

מה הדין?

- א. בית המשפט שגה בכך שהתחשב במידת התכנון לצורך קביעת גבולות מתחם העונש ההולם, אך צדק בכך שהתחשב בעובדה שאלמוני נעדר עבר פלילי לצורך כך.
- ב. בית המשפט שגה הן באופן שבו התחשב בכך שאלמוני נעדר עבר פלילי הן בכך שהתחשב לחומרה במידת התכנון שקדם למעשה בקביעת גבולות מתחם העונש ההולם.
- ג. בית המשפט צדק הן באופן שבו התחשב בכך שאלמוני נעדר עבר פלילי הן בכך שהתחשב לחומרה במידת התכנון שקדם למעשה בקביעת גבולות מתחם העונש ההולם.
- ד. בית המשפט צדק בכך שהתחשב במידת התכנון לצורך קביעת גבולות מתחם העונש ההולם, אך שגה בכך שהתחשב בעובדה שאלמוני נעדר עבר פלילי לצורך כך.

2. דפנה ודוד הם בני זוג אשר התחתנו בשנות החמישים לחייהם, ללא ילדים. בני הזוג התגוררו בדירה של דוד בעיר חריש שאותה רכש דוד לפני הנישואין, ונהגו לנסוע לעבודה במרכז הארץ ברכבו של דוד. למרבה הצער, האושר של בני הזוג לא החזיק מעמד זמן רב, ולאחר 4 שנים בלבד מיום נישואיהם נפטר דוד מדום לב פתאומי. לדוד דירה נוספת בירוחם שנרכשה לפני הנישואין. מלבד 2 אחיינים, גיא וניר, אין לדוד קרובי משפחה נוספים והוא לא השאיר אחריו צוואה.

מה הדין?

- א. דפנה יורשת חצי מן המכונת וחצי מן הדירה בירוחם, וכל אחד מהאחיינים גיא וניר יורש רבע מן המכונת ורבע מן הדירה בירוחם. את הדירה בחריש יורשת דפנה בשלמותה.
- ב. דפנה יורשת את המכונת ואת הדירה בחריש בשלמותן, ונוסף על כך יורשת $\frac{2}{3}$ מהדירה בירוחם. האחיינים גיא וניר יורשים כל אחד $\frac{1}{6}$ מן הדירה בירוחם.
- ג. דפנה יורשת את המכונת ואת הדירה בחריש בשלמותן, ונוסף על כך $\frac{1}{2}$ מן הדירה בירוחם. האחיינים גיא וניר יורשים כל אחד $\frac{1}{4}$ מן הדירה בירוחם.
- ד. דפנה יורשת את המכונת בשלמותה, וכן $\frac{1}{2}$ מן הדירה בחריש ו- $\frac{1}{2}$ מן הדירה בירוחם. האחיינים גיא וניר יורשים כל אחד $\frac{1}{4}$ מן הדירה בחריש ו- $\frac{1}{4}$ מן הדירה בירוחם.

3. מהו מעמדו המשפטי של נוהג רפואי מקובל (פרקטיקה רפואית) בהקשר של עוולת הרשלנות?

- א. הנוהג יוצר חזקה ניתנת לסתירה שלפיה לא הייתה התרשלנות אם פעלו לפיו.
- ב. הנוהג יוצר חזקה חלוטה שלפיה לא הייתה התרשלנות אם פעלו על פיו.
- ג. הנוהג יוצר חזקה ניתנת לסתירה שלפיה לא הייתה התרשלנות אם פעלו לפיו רק אם הוא עדיין נוהג בעת המשפט.
- ד. אין לנוהג כל מעמד משפטי בהקשר זה.

4. איזה מההיגדים הבאים נכון בעניינו של סייג לאחריות פלילית לפי דיני מדינה אחרת, אשר מונע את החלת דיני העונשין של ישראל על עבירת חוץ שנעשתה נגד אזרח ישראלי?

- א. מדובר בסייג לאחריות פלילית שעניינו אך ורק סייגים לפליליות המעשה (כגון הגנה עצמית).
- ב. מדובר בסייג לאחריות פלילית שעניינו אך ורק סייגים למימוש האחריות הפלילית (כגון התיישנות).
- ג. מדובר בסייג לאחריות פלילית שעניינו סייגים לפליליות המעשה (כגון הגנה עצמית) או סייגים למימוש האחריות הפלילית (כגון התיישנות).
- ד. מדובר בסייג לאחריות פלילית שדורש להתקיימותו הצטברות הן של סייגים לפליליות המעשה (כגון הגנה עצמית) והן של סייגים למימוש האחריות הפלילית (כגון התיישנות).

5. שוטר החל לשבור דוכן למכירת בייגלה ללא כל הצדקה חוקית. בעל הדוכן דחף את השוטר כדי למנוע את הריסת הדוכן, והוגש נגדו כתב אישום על תקיפת שוטר.

מה הדין?

- א. בעל הדוכן יוכל לטעון שהדחיפה הייתה פעולה סבירה בניסיון למנוע את הריסת הדוכן.
- ב. בעל הדוכן יוכל לטעון כי לאדם יש זכות מוחלטת להגן על עצמו ועל רכושו בכל אופן שהוא.
- ג. אין לבעל הדוכן הגנה בשל חזקת תקינות המינהל, ופעולות השוטר חוסות תחת הגנה זו.
- ד. אין לבעל הדוכן הגנה מכיוון שפעולה של שוטר אינה נחשבת תקיפה שלא כדין.

6. לכבוד חגיגות 40 שנה להתאגדותה של חברת "טכנולוגיה בע"מ" החליטה החברה לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה ולבחור שם חדש לחברה.

מה הדין?

- א. החברה תוכל לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה לעניין שם החברה ברוב של 50% מן המשתתפים בהצבעה, וההחלטה טעונה אישור רשם החברות אך אינה טעונה הסכמת השר.
- ב. החברה תוכל לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה לעניין שם החברה ברוב של 75% מן המשתתפים בהצבעה, וההחלטה טעונה אישור רשם החברות אך אינה טעונה הסכמת השר.
- ג. החברה תוכל לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה לעניין שם החברה ברוב של 75% מן המשתתפים בהצבעה, וההחלטה טעונה אישור רשם החברות והסכמת השר.
- ד. החברה תוכל לשנות את ההוראות הקבועות בתזכירה לעניין שם החברה ברוב של 50% מן המשתתפים בהצבעה, וההחלטה טעונה אישור רשם החברות והסכמת השר.

7. לקוח זר ממדינה באסיה, בעל חברת נשק זרה המקיימת קשרים עסקיים עם שלטונות תוניס (להלן: "החברה"), פנה לעו"ד רוני בבקשה ליתן לחברה שירות משפטי בישראל.

איזה מבין השירותים המשפטיים הבאים רשאי עו"ד רוני להעניק לחברה ללא כל היסוס?

- א. ייצוג החברה בעסקת רכישת מפעל לחברה בבאר שבע.
- ב. ניהול בנאמנות של נכסי החברה בישראל.
- ג. ייצוג החברה בקשר לפתיחת חשבון בנק בישראל.
- ד. ייצוג החברה בתביעה נזיקית שהגישה בבית משפט המחוזי בירושלים נגד חברת נשק ישראלית.

8. לפלוני נגרם נזק ממון. שנתיים לאחר אירוע הנזק ובטרם הגיש תביעה, פלוני נפטר והותיר אחריו אישה ושני ילדים בני 5 ו-10. כמה חודשים לאחר מותו הוכרזו שלושה כיורשיו היחידים. כעבור 10 שנים הגישו היורשים תביעה בגין נזקי הממון כ"באים בנעלי המנוח". הנתבעת טענה להתיישנות מכיוון שהאירוע התרחש לפני 12 שנים.

מה הדין?

- א. התביעה התיישנה מכיוון שחלפו יותר מ-7 שנים.
- ב. התביעה התיישנה ביחס לחלקה של האלמנה בעיזבון, אך לא התיישנה ביחס לחלקם של הילדים.
- ג. התביעה התיישנה פרט לחלקו של הילד שכיום עדיין קטין.
- ד. התביעה כלל לא התיישנה.

9. אהוד מתגורר בבית משותף שבו 100 דירות שוות בגודלן ובשטחי הרכוש המשותף הצמוד להן. דיירי 20 הדירות הראשונות שאוכלסו התקשרו עם חברה לאחזקת מבנים לשם קבלת שירותי ניקיון ואחזקה כללית של הרכוש המשותף של הבניין ומערכותיו (להלן: "החברה"). ההסכם עם החברה המשיך ללא שינוי גם לאחר שהבניין אוכלס במלואו. בתקנון הבית המשותף לא הייתה התייחסות לנושא זה. אהוד אינו מרוצה מרמת התחזוקה והניקיון של הבניין.

מה על אהוד לעשות כדי להביא להחלפת החברה?

- א. על אהוד ליזום אסיפה כללית ולגייס לצידו רוב של בעלי הדירות ש-2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לעגן בתקנון התקשרות עם חברת אחזקה, ורוב של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כדי להחליף את החברה. אם יתגלע סכסוך עם החברה, הסמכות להכריע בו נתונה למפקח על הבתים המשותפים.
- ב. על אהוד ליזום אסיפה כללית ולגייס לצידו רוב של בעלי הדירות ש-2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לעגן בתקנון התקשרות עם חברת אחזקה ועל מנת להחליפה. אם יתגלע סכסוך עם החברה, הסמכות להכריע בו נתונה למפקח על הבתים המשותפים.
- ג. על אהוד ליזום אסיפה כללית ולגייס לצידו רוב של בעלי הדירות ש-2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לעגן בתקנון התקשרות עם חברת אחזקה ועל מנת להחליפה. אם יתגלע סכסוך עם החברה, הסמכות להכריע בו נתונה לבית המשפט.
- ד. על אהוד ליזום אסיפה כללית ולגייס לצידו רוב של בעלי הדירות ש-2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם על מנת לעגן בתקנון התקשרות עם חברת אחזקה, וכן רוב של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כדי להחליף את החברה. אם יתגלע סכסוך עם החברה, הסמכות להכריע בו נתונה לבית המשפט.

10. משה ואהרון שיתפו פעולה לא פעם בעבר ברכישת נכסי מקרקעין בעלי פוטנציאל להשאת רווחים. משה ואהרון החליטו לרכוש בשותפות נכס מקרקעין מסוים שסברו שהוא בעל פוטנציאל, שהוצע להם על ידי מתווך מטעם בעל הנכס. במהלך ההתכתבויות בין הצדדים שלח המתווך למשה הסכם תיווך כדין, ולפיו מתחייב משה לתשלום דמי תיווך אם הנכס ייקנה על ידי או על ידי מי מטעמו, ומשה חתם עליו. בהמשך החליט משה כי הוא אינו מעוניין עוד ברכישת הנכס. לאחר תקופת מה נכרת הסכם לקניית הנכס בין אהרון לבדו לבעל הנכס, והנכס נרכש על ידי אהרון בלבד ללא ידיעת משה. המתווך טוען כי על אהרון לשלם לו את דמי התיווך על פי ההסכם שנחתם עם משה.

מה הדין?

- א. מאחר שהנכס נרכש רק על ידי אהרון אין הוא חייב בדמי תיווך.
- ב. מאחר שרק משה חתם על הסכם התיווך אהרון אינו חייב לשלם דמי תיווך מכוחו.
- ג. אהרון עשוי לחוב בתשלום דמי התיווך.
- ד. אהרון עשוי לחוב לכל היותר בתשלום מחצית מדמי התיווך.

11. מפלגה רשומה היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, והגדרתה היא: "חבר בני-אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים". מפלגה מעוניינת לתבוע תאגיד תקשורת על פרסום לשון הרע נגדה.

מה הדין?

- א. מפלגה יכולה לתבוע בעילת לשון הרע בגין נזק שאינו נזק ממון, וכן יכולה, לחלופין, לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק.
- ב. מפלגה יכולה לתבוע בעילת לשון הרע רק פיצויים ללא הוכחת נזק.
- ג. בהיותה תאגיד, מפלגה יכולה לתבוע רק נזק ממון, ומאחר שאין מטרת מפלגה רווח ממוני, היא אינה יכולה לתבוע בגין לשון הרע.
- ד. תאגיד אינו יכול להיעלב, ולפיכך תאגיד, ובכלל זה מפלגה, אינו יכול לתבוע בגין לשון הרע.

12. שלומית, בת 25, תושבת ישראל ובבעלותה דירת מגורים מזכה אחת בלבד. את הדירה קיבלה במתנה מהוריה לפני שנתיים, ומאז היא מתגוררת בה דרך קבע. שלומית מעוניינת למכור את הדירה ומבקשת לדעת אם תהיה זכאית לפטור ממס שבח בטענה שמדובר ב"דירה יחידה".

מה הדין?

- א. שלומית זכאית כבר כעת לפטור מלא.
- ב. שלומית לא תהיה זכאית לפטור בכל מקרה, שכן זו דירה שקיבלה במתנה.
- ג. שלומית תהיה זכאית לפטור רק אם לא תקנה דירה אחרת ב-18 החודשים שלאחר המכירה.
- ד. שלומית תהיה זכאית לפטור אם תגור בעצמה בדירה שנה נוספת.

13. יוצר הקדש ציבורי שאינו דתי (להלן: הקדש), שהוא מבנה ששווי 2 מיליון ש"ח, מבקש לשנות את תנאי ההקדש.

איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

- א. משנוצר הקדש ציבורי אין ליוצר ההקדש כל מעמד לגביו, ורק הנאמן רשאי לשנות את תנאי ההקדש באישור בית המשפט.
- ב. יוצר ההקדש רשאי בכל עת לשנות את תנאיו, שכן הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
- ג. יוצר ההקדש רשאי לשנות את תנאי ההקדש אם שמר על זכותו לעשות כן בכתב ההקדש או באישור בית המשפט המחוזי.
- ד. יוצר ההקדש רשאי לשנות את תנאיו אם חל שינוי נסיבות, באישור רשם ההקדשות או בית המשפט המוסמך לפי שווי נכסי ההקדש.

14. חברת "מגדלי העמק בע"מ" (להלן: המוכר) התקשרה בהסכם למכירת דירה "על הנייר" עם מר כהן (להלן: הקונה). הפרויקט מלווה על ידי בנק מסחרי בשיטת "ליווי פיננסי" סגור. הקונה שילם במעמד החתימה 5% ממחיר הדירה, ולאחר שבועיים התבקש להעביר 10% נוספים לשבון המוכר (ולא לחשבון הליווי), כנגד התחייבות המוכר לרשום הערת אזהרה לטובתו בתוך 48 שעות.

מה הדין?

- א. המוכר רשאי לקבל את התשלום הנוסף (10%) כל עוד סך התשלומים ששולמו אינו עולה על 15% ממחיר הדירה, ובלבד שתירשם הערת אזהרה לטובת הקונה בתוך 48 שעות.
- ב. חל איסור מוחלט על המוכר לקבל מהקונה סכום העולה על 7% ממחיר הדירה אלא אם הבטיח את כספי הקונה בערבות בנקאית או בפוליסת ביטוח או בהערת אזהרה או שעבוד או העברת בעלות.
- ג. המוכר רשאי לקבל את התשלום ישירות לחשבונו, ובלבד שקיבל על כך אישור בכתב מהמפקח מטעם הבנק המלווה ("דוח אפס"), המאשר כי מצבו הפיננסי של הפרויקט מאפשר חריגה זמנית מנוהלי חשבון הליווי.
- ד. העברת כספים כזו אסורה והיא עבירה פלילית מצד המוכר.

15. יצחק כלא את בנו בן ה-15 בחדרו למשך ערב שלם, לאחר שנודע לו כי הבן מתכוון ללכת למסיבה שבה מחלקים סמים מסוכנים. הבן הגיש תביעה בנוזיקין בגין כליאת שווא. יצחק טוען לקיומה של הגנה.

מה הדין?

- א. תעמוד ליצחק הגנה אם יוכיח כי שלילת החירות הייתה נחוצה באופן סביר למניעת נזק גוף מצד הבן לעצמו או לאחרים, ובלבד שהדבר נעשה מכוח "הגנה עצמית".
- ב. ליצחק תעמוד הגנה, שכן שלילת החירות נעשתה כלפי קטין בידי מי שיש לו עליו משמורת או פיקוח כדין, והיא הייתה נחוצה באופן סביר.
- ג. ליצחק לא תעמוד הגנה, שכן הגנות לפי הפקודה מוגבלות למקרים של ביצוע צו כדון, נתינת גט, או מניעת הפרת שלום הציבור בלבד, ואינן חלות במערכת יחסים פרטית בין הורה לילד.
- ד. תעמוד ליצחק ההגנה העומדת למי ששולל חירותו של אדם שאינו שפוי בדעתו, שכן שימוש בסמים מסוכנים על ידי קטין מעמיד אותו בחזקת "לקוי בנפשו" לצורך סעיף זה.

16. יוסף, אדם ערירי, ערך צוואה ובה קבע כי שכנתו לאה תזכה לאחר מותו בכל רכוש, הכולל דירה, רכב מפואר וחנות בתל אביב. עוד הוא ציין באופן מפורש בצוואה כי אחרי מות לאה, או ביום הולדתה ה-80 (המוקדם מביניהם), תעבור הדירה לאחיינו גיל, ואילו הרכב והחנות יעברו לאחיינו גיל רק לאחר מותה של לאה. יוסף הלך לעולמו. שנה לאחר מכן, יום לפני יום הולדתה ה-80 של לאה, נתנה לאה במתנה את הרכב המפואר לבתה מיכל. לאה כתבה צוואה שבה היא מורשה את החנות לבתה השנייה יעל.

איך תתבצע חלוקת הרכוש אם לאה נפטרה בגיל 82?

- א. החנות והדירה ליעל, הרכב למיכל.
- ב. הדירה לגיל, הרכב למיכל, החנות ליעל.
- ג. הדירה והחנות לגיל, הרכב למיכל.
- ד. הדירה, הרכב והחנות לגיל.

17. עורך דין ייצג בעבר יזם בעניינים שונים. כעת הוא מבקש לייצג דיירים בפרויקט שבו היזם מעורב. לפרויקט זה אין קשר לעניינים שבהם ייצג עורך הדין את היזם בעבר.

מה הדין?

- א. ייצוג הדיירים אסור תמיד.
- ב. ייצוג הדיירים מותר רק בהסכמת היזם.
- ג. ייצוג הדיירים מותר אם אין זיקה מהותית בין העניינים.
- ד. ייצוג הדיירים אסור אלא אם חלפו 7 שנים.

18. עורך דין מעוניין להיפגש עם עדי הצד שכנגד לאחר שהתבקשה הזמנתם להעיד על ידי הצד שכנגד ובית המשפט אישר את הזמנתם.

מה הדין?

- א. הפגישה מותרת אם המטרה עניינית ואף אם קשורה לעדותם.
- ב. הפגישה אסורה ללא אישור הצד שכנגד, ואם הוא מיוצג אז באישור בא כוחו.
- ג. הפגישה מותרת אם העדים הסכימו.
- ד. הפגישה מותרת אם טרם הוגשו תצהירים.

19. בעל שליטה, שאינו נושא משרה בחברה, היה מעורב באופן מהותי בהחלטה שפגעה בחברה תוך כדי קידום אינטרס אישי של צד קשור.

מה הדין?

- א. בעל שליטה אינו אחראי כל עוד אינו חבר דירקטוריון.
- ב. בעל שליטה, שאינו נושא משרה, אינו כפוף לחובת אמונים.
- ג. ניתן להטיל אחריות גם על בעל שליטה המעורב בהפרה.
- ד. אחריות בעל שליטה חלה רק בחברה ציבורית.

20. דירקטוריון בחברה ציבורית קיבל החלטה על בסיס מידע חלקי בלבד.

מה הדין?

- א. הגנת כלל שיקול הדעת העסקי חלה תמיד.
 - ב. הגנת כלל שיקול הדעת העסקי אינה חלה כאשר הדירקטוריון קיבל החלטה ללא תשתית מידע מספקת.
 - ג. הגנת כלל שיקול הדעת העסקי חלה רק בחברה פרטית ולא בחברה ציבורית.
 - ד. הגנת כלל שיקול הדעת העסקי שוללת כל ביקורת שיפוטית והטלת סנקציה על דירקטוריון החברה שקיבל את ההחלטה.
-